



P U T U S A N

Nomor 1861 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **OSA PRIBADI ALHA bin ANWAR MAKRUFI**;
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/8 Oktober 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Masjid, RT 005, RW 02, Desa Kemiri,
Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, atau
Kost di Desa Anggaswangi, RT 005, RW 003,
Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja/jual beli burung kicau;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 12 April 2025 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 6 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OSA PRIBADI ALHA bin ANWAR MAKRUFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1861 K/Pid.Sus/2026



“Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OSA PRIBADI ALHA bin ANWAR MAKRUH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dan membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa OSA PRIBADI ALHA bin ANWAR MAKRUH tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,69$ (satu koma enam sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,66$ (satu koma enam enam) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 4) 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,89$ (dua koma delapan sembilan) gram ditimbang beserta pipetnya;
 - 5) 1 (satu) kertas tisu warna putih, potongan sedotan plastik warna biru muda dan plastik bekas kemasan kopi merek PIKOPI warna cokelat sebagai pembungkus Narkotika jenis sabu;
 - 6) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 7) 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca;
 - 8) 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik merek BKP;
 - 9) 3 (tiga) pak plastik klip warna kuning biru berisi klip kosong;
 - 10) 5 (lima) pak plastik warna kuning berisi klip kosong;
 - 11) 2 (dua) bungkus plastik sedotan plastik warna biru muda dan hitam;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1861 K/Pid.Sus/2026



- 12) 4 (empat) buah potongan sedotan plastik warna merah, biru muda, putih dan putih bening sebagai sekrup;
- 13) 1 (satu) buah gunting kecil warna kuning;
- 14) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna *silver* merek Camry;
- 15) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 16) 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo *type* CPH2209 warna abu-abu berikut dengan SIM *card* Nomor 088994012882;

Dirampas untuk Negara (direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan);

- 17) Uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan pula agar Terdakwa OSA PRIBADI ALHA BIN ANWAR MAKRUH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 468/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 20 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OSA PRIBADI ALHA bin ANWAR MAKRUH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1861 K/Pid.Sus/2026



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,69$ (satu koma enam sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,66$ (satu koma enam enam) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 4) 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,89$ (dua koma delapan sembilan) gram ditimbang beserta pipetnya;
- 5) 1 (satu) kertas tisu warna putih, potongan sedotan plastik warna biru muda dan plastik bekas kemasan kopi merek PIKOPI warna cokelat sebagai pembungkus Narkotika jenis sabu;
- 6) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 7) 1 (satu) buah alat isap sabu terbuat dari botol kaca;
- 8) 1 (satu) buah alat isap sabu terbuat dari botol plastik merek BKP;
- 9) 3 (tiga) pak plastik klip warna kuning biru berisi klip kosong;
- 10) 5 (lima) pak plastik warna kuning berisi klip kosong;
- 11) 2 (dua) bungkus plastik sedotan plastik warna biru muda dan hitam;
- 12) 4 (empat) buah potongan sedotan plastik warna merah, biru muda, putih dan putih bening sebagai sekrup;
- 13) 1 (satu) buah gunting kecil warna kuning;
- 14) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna *silver* merek Camry;
- 15) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 16) 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo type CPH2209 warna abu – abu berikut dengan SIM card Nomor 088994012882;

Dirampas untuk Negara (direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan);

- 17) Uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;



6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1711/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 16 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 468/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 20 Agustus 2025;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 136/Akta.Pid/2025/PN Sda *juncto* Nomor 468/Pid.Sus/2025/PN Sda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Oktober 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2025 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 31 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2025 melalui surat tercatat yang diterima pada tanggal 25 Oktober 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 31 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa Pasal 622 Ayat (1) huruf w Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 111 sampai 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diantaranya ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diubah dengan ketentuan Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Namun terdapat ketentuan yang telah dihapus tersebut tidak diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut, diantaranya Pasal 114 Ayat (1), kemudian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka ketentuan yang dihapus dan tidak diatur kembali tersebut dinyatakan berlaku kembali, dan mengatur atau menyesuaikan ketentuan-ketentuan mengenai Narkotika baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maupun yang diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan menghilangkan ancaman pidana minimum khusus,

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1861 K/Pid.Sus/2026



mengatur ancaman pidana maksimum, dan penjatuhan pidana denda yang bersifat kumulatif/alternatif;

- Bahwa oleh karena itu terhadap perkara *a quo* akan diputus berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagaimana yang diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Undang-Undang (dakwaan pertama) atau Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (dakwaan kedua);
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *judex facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) ataupun Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peran Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya mengambil Narkotika dilakukan atas perintah Sdr. Neru (DPO) dan Sdr. Riyan alias Ry (DPO), selain itu Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika Golongan I, dan oleh karena itu putusan *judex facti* harus dibatalkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dihukum untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa fakta hukum di persidangan pada pokoknya yaitu awalnya Terdakwa mendapatkan tawaran untuk menjual Narkotika jenis sabu milik Neru (DPO) dengan sistem uang hasil penjualan baru disetorkan atau diserahkan setelah barang laku terjual;
- Bahwa setelah itu Terdakwa telah menerima 2 (dua) kali paket Narkotika jenis sabu dari Neru (DPO) yang masing-masing dengan berat 15 (lima belas) gram per pakatnya. Kemudian Terdakwa bagi menjadi beberapa paket yaitu paket 1 (satu) gram, paket ½ (setengah) gram, paket supra dan juga paket pahe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah paket Narkotika jenis sabu itu laku terjual, maka Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Neru (DPO) hingga masih ada sisa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,69$ (satu koma enam sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,66$ (satu koma enam enam) gram ditimbang beserta bungkusnya yang Terdakwa simpan di tempat kostnya;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga membeli Narkotika jenis sabu dari Riyan alias Ry (DPO) dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya dengan maksud Terdakwa jual kembali sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan Riyan alias Ry (DPO) tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi di kamar kostnya, dan ditemukan 4 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu. Selain itu ditemukan 1 (satu) kertas tisu warna putih, potongan sedotan plastik warna biru muda dan plastik bekas kemasan kopi merek Pikopi warna cokelat sebagai pembungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah alat isap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah alat isap sabu terbuat dari botol plastik merek BKP, 3 (tiga) pak plastik klip warna kuning biru berisi klip kosong, 5 (lima) pak plastik warna kuning berisi klip kosong, 2 (dua) bungkus plastik sedotan plastik warna biru muda dan hitam, 4 (empat) buah potongan sedotan plastik warna merah, biru muda, putih dan putih bening sebagai sekrup, 1 (satu) buah gunting kecil warna kuning, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merek Camry, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo type CPH2209 warna abu-abu, uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03252/NNF/2025 tertanggal 21 April 2025, dari hasil

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1861 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* $\pm$ 0,141 (nol koma satu empat satu) gram adalah kristal metamfetamina;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* $\pm$ 0,001 (nol koma nol satu) gram adalah kristal metamfetamina;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* $\pm$ 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah kristal metamfetamina;
- 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* $\pm$ 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah kristal metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka perbuatan materiil Terdakwa memenuhi semua unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa namun demikian *judex facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana jumlah Narkotika yang ditemukan dan keuntungan Terdakwa



relatif sedikit, dan memperhatikan ketentuan dalam lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dimana mengubah bentuk pemidanaan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bentuknya kumulatif/alternatif sehingga terdapat pilihan bagi hakim dalam penerapannya. Berdasarkan fakta di persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tanpa menerapkan pidana denda, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1711/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 16 Oktober 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 468/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 20 Agustus 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **OSA PRIBADI ALHA bin ANWAR MAKRUH** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1711/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 16 Oktober 2025 yang menguatkan Putusan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1861 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 468/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 20 Agustus 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **26 Februari 2026** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.
t.t.d/

Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1861 K/Pid.Sus/2026